

0004862-69.2007.8.26.0066

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joao Nascimento da Silva e outros

CONCLUSÃO

Em 16 de dezembro de 2021, faço estes autos conclusos a MM. Juíza de Direito Drª Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez. Eu, Jônatas Garcia Diniz, Assistente Judiciário, subscrevi.

Vistos.

Trata-se de ação penal, promovida em desfavor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América

CEP: 14783-195 - Barretos - SP

Telefone: (17) 3322-5700 - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

0004862-69.2007.8.26.0066 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0004862-69.2007.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joao Nascimento da Silva e outros

CONCLUSÃO

Em 16 de dezembro de 2021, faço estes autos conclusos a MM. Juíza de Direito Drª Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez. Eu, Jônatas Garcia Diniz, Assistente Judiciário, subscrevi.

Vistos.

Trata-se de ação penal, promovida em desfavor de JOSÉ MILTON BRAZ DA SILVA por violação ao artigo 12 da Lei nº 10.826/03, fatos ocorridos em 8 de maio de 2007. A denúncia foi recebida em 31 de julho de 2007 (fls. 121).

O acusado foi citado por edital e o processo e o curso da prescrição foram suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal em 11 de setembro de 2007 (fls. 169).

Posteriormente o acusado foi citado pessoalmente (fls. 390) e apresentou resposta à acusação (fls. 403/408).

Encerrada a instrução processual o acusado foi condenado à pena de um ano de reclusão e ao pagamento de dez dias-multa, como incurso no artigo 12, caput, da Lei

nº 10.826/03 (fls. 511/514).

A sentença foi prolatada em 15 de junho de 2020.

O Ministério Público foi intimado da sentença em 1º de outubro de 2020 e a Defesa em 7 de novembro de 2021 (fls. 514).

A defesa formulou pedido pela extinção da punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal (fls. 516/518).

O Ministério Público se manifestou favorável ao pedido (fls. 520/521).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva está prescrita.

O réu foi condenado à pena de um ano de reclusão e ao pagamento de dez dias-multa, como incurso no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03.

É certo que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, a teor do disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Deste panorama, infere-se que o prazo prescricional incidente ao caso é de quatro anos, a teor do disposto no artigo 109, inciso V do Código Penal.

Apurado o prazo prescricional incidente à hipótese, passo à análise dos marcos interruptivos da prescrição.

A denúncia foi recebida em 31 de julho de 2007 (fls. 121) – primeiro marco interruptivo da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso I do Código Penal.

O acusado foi citado por edital e o processo e o curso da prescrição foram suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal em 11 de setembro de 2007 (fls. 169).

Entre o recebimento da denúncia – primeiro marco interruptivo da prescrição – e a suspensão da ação e da prescrição nos termos do artigo 366 do CPP, decorreu um mês e onze dias.

Por outro lado, muito embora não tenha ocorrido a revogação da suspensão do prazo prescricional, é certo que o período de suspensão do prazo prescricional se limita de acordo com o tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, in casu oito anos, a teor do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Neste sentido, a propósito, o verbete da Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça: “O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.

Considerado o período máximo de suspensão do prazo prescricional aplicável à hipótese (oito anos), têm-se que o prazo prescricional retomou seu curso em 10 de setembro de 2015.

Posteriormente, houve a condenação do paciente em 15 de junho de 2020.

Em que pese não constar nos autos a certidão do trânsito em julgado para as partes, a interposição de eventual recurso seria inegavelmente intempestiva, dado o transcurso do prazo legal, razão pela qual a sentença deve ser considerada transitada em julgado em relação à ambas as partes.

Deste modo, entre a data do recebimento da denúncia (31 de julho de 2007) e a sentença condenatória ainda não publicada (15 de junho de 2020), excluído o prazo em que o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos (entre 11 de setembro de 2007 a 10 de setembro de 2015), transcorreram até a presente data: seis anos, quatro meses e vinte e sete dias.

Deste panorama, considerada o prazo prescricional de quatro anos incidente à hipótese e o transcurso de interregno superior a este prazo entre o recebimento da denúncia e a presente data, afere-se operada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.

Posto isto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ MILTON BRAZ DA SILVA para declarar prescrita a pretensão punitiva estatal, o que o faço com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias.

Custas ex lege.

P.I.C.

Barretos, 16 de dezembro de 2021.

Juíza de Direito: Dra. Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA